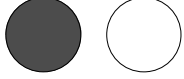
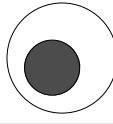
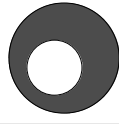


- 대상판결은 수치한정발명의 신규성 판단 기준을 정립한 최초의 대법원판결이라는 점에서 큰 의의를 가진다. 대상 판결에 의해 수치한정발명의 신규성 판단 기준에서도 다른 대법원 판결들과 논리적 정합성을 이루게 되었고, 진보성 판단 기준과 사이에 혼란을 야기하였던 기존 대법원판결의 문제점을 바로잡았다(유영선, “수치한정발명의 신규성 판단”, 대법원판례해설 제96호, 2013, 539-546면).

●: 출원발명, ○: 인용대상

A유형	B유형	C유형	D유형	E유형
				
- 구체적 개시에 의한 신규성이 부정되지는 아니함 - 다만, 그 수치한정이 주지관용의 수단에 해당하고 작용효과의 차이도 없다면 신규성이 부정		- 비교대상발명에 기재되어 있는 수치범위가 수치한정발명의 수치를 (그중 일부라도) 구체적으로 개시하고 있는지 따져 그 신규성을 판단 - 수치범위가 구체적으로 개시되어 있지 않아도 그 수치한정이 주지관용의 수단에 해당하고 작용효과의 차이도 없다면 신규성이 부정		- 구체적 개시에 의한 신규성이 부정

기출 2009 기출 2012 기출 2013 기출 2014 기출 2015 기출 2020 기출 2023

81

대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결 【등록무효(특)】

수치한정발명의 진보성을 인정하기 위한 요건: 특허등록된 발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 경우에 있어, 그 특허발명의 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 특허발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다(대법원 1993. 2. 12. 선고 92다 40563 판결, 대법원 2007. 11. 16. 선고 2007후1299 판결 등 참조). 다만, i) 그 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과하거나, ii) 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 수치한정의 임계적 의의가 없다고 하여 특허발명의 진보성이 부정되지 아니한다.

- 하나의 공지기술과 비교하여 수치범위에서만 차이가 있는 경우에는 신규성, 진보성 위반을 판단하지만, 여러 개의 공지기술을 종합한 것과 비교하여 수치범위에서만 차이가 있는 경우에는 진보성 위반을 판단하여야 한다.

82

대법원 2023. 7. 13. 선고 2022후10180 판결 【취소결정(특)】